

HISTÓRIA DO BRASIL CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS II

A Constituição Federal de 1934 possui um caráter nacionalista, além de avanços nas questões trabalhistas, na democratização do voto (embora algumas restrições se mantenham) etc.

Ademais, a CF de 1934 é a responsável por inaugurar o período constitucional do primeiro Governo Vargas, que foi dividido em três fases: Governo Provisório, Governo Constitucional e Estado Novo, respectivamente.

Tal Constituição Federal perdurou de 1934 a 1937, sendo a que menos tempo permaneceu em vigência.

Em 1937, foi emitido um novo documento constitucional, conhecido como Constituição Polaca, que marca o início do Estado Novo de Getúlio Vargas.

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil

TÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Nação brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, mantém como forma de Governo, sob o regime representativo, a República federativa proclamada em 15 de novembro de 1889.

Art. 2º Todos os poderes emanam do povo e em nome dele são exercidos.

Art. 3º São órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e coordenados entre si.

Esse início da Constituição Federal é importante porquanto o Governo Provisório de Getúlio Vargas vigora em um regime de exceção, no qual o poder está concentrado nas mãos do Executivo, com um Poder Legislativo inoperante e o Poder Judiciário subordinado ao Poder Executivo.





A Constituição Federal de 1934 faz com que o Chefe do Governo Provisório – Vargas – se torne o Presidente da República.

O período de exceção do Governo Provisório cancela a Constituição Federal de 1891 e o título atribuído a Vargas, inicialmente, é de Chefe do Governo Provisório.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1934, tem-se uma reorganização dos processos democráticos, como a atuação dos três poderes de forma independente e com coordenação recíproca.

A Constituição Federal de 1934 previa que as eleições para Presidente da República fossem diretas, mas a primeira seria indireta tanto para Presidente da República quanto para Governadores de Estado.

Nesse cenário, Getúlio Vargas tomou posse indiretamente do Governo Constitucional.

Excerto do livro “Brasil: uma biografia”

Ainda que lhe garantissem um mandato presidencial novo em folha e aprovassem constitucionalmente todos os atos executados pelo Governo Provisório, os deputados introduziram na Constituição algumas disposições que tiraram Vargas do sério — o texto final era “monstruoso”, confidenciou ele aos mais íntimos. Não era; apenas eliminava as condições do mando discricionário que ele vinha exercendo até então. O novo texto constitucional submetia o Executivo à fiscalização do Legislativo, acabava com os decretos que permitiam ao chefe do Governo Provisório substituir o Congresso na função de elaborar leis e garantia completa independência ao Tribunal de Contas. Para aumentar a irritação de Vargas, os congressistas limitaram em quatro anos o mandato presidencial e ainda vetaram a possibilidade de reeleição.

A nova Constituição refletia os esforços modernizadores e democratizantes dos deputados — a racionalização da autoridade, a manutenção do federalismo, o reforço para o desenvolvimento das instituições políticas, a inclusão de novos setores sociais por meio de um processo eleitoral mais alargado. Mas ela também expunha os limites dessa mesma República, que continuavam em vigência após 1930: conservou inalterada a estrutura agrária do país e manteve o trabalhador rural fora da legislação protetora do trabalho. Os analfabetos continuavam excluídos do processo eleitoral, e os imigrantes foram submetidos a uma política restritiva em suas garantias individuais, que permitia ao Estado expulsar estrangeiros considerados politicamente perigosos à ordem pública ou aos interesses nacionais. O texto constitucional também assegurava ao Executivo o uso de um instrumento coercitivo que trazia embutida a concessão de plenos poderes — o estado de sítio —, além de permitir a adoção da censura para todo tipo de publicação. Mesmo assim, essa era uma Constituição inovadora, que ampliava as condições para o exercício da cidadania.

Schwarcz, Lilia Moritz; Starling, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia: Com novo pós-escrito (Portuguese Edition) (pp. 619-620). Companhia das Letras. Edição do Kindle.

Como Chefe do Governo provisório, Getúlio Vargas dispunha de amplos poderes e não era fiscalizado, mas passou a ser com a divisão mais bem definida dos três poderes, com a fiscalização do Poder Executivo sendo exercida pelo Poder Legislativo.

Não havia reeleição para o Poder Executivo, mas como Getúlio Vargas estava apenas liderando o processo de transição do Governo Provisório, então nada o impedia de assumir a presidência.

Obs.: a reeleição, de fato, só será aceita constitucionalmente a partir da Emenda à Constituição de 1988, que ocorreu no ano de 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Vale destacar que a Constituição de 1934 ainda não reconhecia os trabalhadores rurais em condição análoga a dos trabalhadores urbanos.

Ademais, os analfabetos continuaram tendo os seus direitos políticos, o que permaneceria até 1988.

Entre 1934 a 1937, Getúlio Vargas utiliza-se da Constituição Federal de 1934 e da possibilidade do estado de sítio, bem como do Plano Cohen, para declarar os riscos de golpe antidemocrático ao qual o Brasil supostamente estava sujeito para declarar um autogolpe e proclamar o Estado Novo.

Obs.: as “intentonas” comunista e integralista também foram utilizadas para fortalecer o discurso varguista acerca da necessidade de proteger o país de possíveis ameaças.

Constituição de 1934

- Muitos elementos se assemelhavam à Constituição de 1891, como o caráter republicano presidencialista;
- A essência do documento estava na defesa do nacionalismo acerca das reservas naturais do Brasil e pela aprovação dos direitos trabalhistas como salário mínimo, indenização por demissão sem justa causa, descanso semanal, férias remuneradas, entre outros;
- Institucionalização do voto direto e secreto, além da permissão para a participação feminina no processo político;
- Estabelecimento do ensino primário gratuito e de frequência obrigatória;
- Serviço militar obrigatório para os homens.



Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de Novembro de 1937 O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,

Por conta da impossibilidade de se candidatar para uma reeleição, Getúlio Vargas organiza um golpe por meio do chamada Plano Cohen.

O Plano Cohen consistia na suposta descoberta de um plano comunista de invadir o Brasil, destruir igrejas, matar políticos etc.

No entanto, o suposto plano, que teria tido o seu primeiro grande intento com a Inten-
tona Comunista de 1935, teria sido impedido por Vargas e a sua permanência no poder.

Atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente a gravação dos dissídios partidários, que, uma, notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da extremação, de conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a funesta iminência da guerra civil;

Atendendo ao estado de apreensão criado no País pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios, de caráter radical e permanente;

Atendendo a que, sob as instituições anteriores, não dispunha, o Estado de meios normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo;

Sem o apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas e outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a decomposição das nossas instituições civis e políticas;

A Constituição de 1937

A subordinação do Poder Legislativo e do Poder Judiciário ao Poder Executivo marcam o que seria a única ditadura civil da história do Brasil e Getúlio Vargas será o único ditador civil.

A Constituição de 1937, que foi outorgada, ficou conhecida como “Polaca” por ter sido elaborada seguindo a inspiração do fascismo europeu dos governos da Itália, Polônia e Turquia.

Prevalecia uma postura autoritária, que defendia a hipertrofia (desenvolvimento excessivo) do Poder Executivo e a dissolução do federalismo.

A propaganda varguista conseguiu incutir um grande medo na população brasileira da ameaça de uma invasão comunista e das consequências nefastas que a mesma traria para a sociedade.

Esse receio perpassou todo o restante do século XX e se estende até os dias atuais, mesmo com a queda da União Soviética porquanto toda a narrativa que se aproxime de aspectos comunistas é duramente combatida.

Vale ressaltar que houve uma imposição da Constituição Federal de 1937, não havendo a formação de uma constituinte para escrevê-la e nem a consulta popular.

A Polaca nasce da escrita do jurista Francisco Campos e tem grande inspiração fascista e na Constituição da Polônia.

O teor da Constituição é o que se segue:

Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua independência, e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em todo o País:

Art. 2º A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais são de uso obrigatório em todo o País. Não haverá outras bandeiras, hinos, escudos e armas. A lei regulará o uso dos símbolos nacionais.

Art. 3º O Brasil é um Estado federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial.

Art. 4º O território federal compreende os territórios dos Estados e os diretamente administrados pela União, podendo crescer com novos territórios que a ele venham a incorporar-se por aquisição, conforme as regras do direito internacional.

Art. 5º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, ou desmembrar-se para anexar-se a outros, ou formar novos Estados, mediante a aquiescência das respectivas Assembleias Legislativas, em duas sessões, anuais consecutivas, e aprovação do Parlamento Nacional.



Parágrafo único. A resolução do Parlamento poderá ser submetida pelo Presidente da República ao plebiscito das populações interessadas.

Art. 6º A União poderá criar, no interesse da defesa nacional, com partes desmembradas dos Estados, territórios federais, cuja administração será regulada em lei especial.

No Governo de Getúlio Vargas, mais especificamente em 1943, foram criados os territórios federais do Amapá, Rio Branco (atual Roraima), Guaporé (atual Rondônia), Ponta Porã e Iguaçu (hoje ambos não constituem nenhum território federativo apartado).



Com a Constituição de 1937, teve-se a extinção de partidos políticos, dissolução do federalismo (extinção do posto de Governador/Presidente de Estado).

A figura do interventor, que era um cargo de nomeação e que vigorou entre 1930 e 1934, sendo extinta com a Constituição de 1934 e retornando com a Constituição de 1937.

É notável como a Constituição Polaca respaldava o Estado Novo e o varguismo, incluindo a grande máquina de propaganda e a concentração de poderes.

Extinção partidária

- Fechamento do Poder Legislativo nos três níveis (Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais).
- Poder Judiciário subordinado ao Executivo.
- Total liberdade de ação à Polícia Especial.
- Propaganda a favor do governo no rádio mediadas pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda).
- Eliminação do direito de greve.
- Reintrodução da pena de morte.
- Estados seriam governados por interventores nomeados por Vargas.

Constituição dos Estados Unidos do Brasil (De 18 De Setembro De 1946)

Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a proteção de Deus, em Assembleia Constituinte para organizar um regime democrático, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição dos Estados Unidos do Brasil.



TÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL **CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o regime representativo, a Federação e a República. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido.

§ 1º A União compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e os Territórios.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Admilson Costa Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
